

Resumo Estruturado: Teoria Geral dos Direitos Fundamentais

1. Distinções Conceituais Fundamentais

- **Direitos do Homem:** Referem-se a direitos naturais, de cunho jusnaturalista, válidos em todos os tempos para a proteção global do indivíduo, mas **sem positivação** em textos constitucionais ou tratados internacionais.
 - **Direitos Fundamentais:** Prerrogativas e instituições da pessoa humana **constitucionalmente protegidas e positivadas** no ordenamento jurídico interno de um determinado Estado.
 - **Direitos Humanos:** Direitos positivados no plano do **Direito Internacional Público**, consagrados mediante convenções e tratados internacionais globais ou regionais.
 - **Direitos vs. Garantias Fundamentais:**
 - **Direitos Fundamentais:** Representam os **bens jurídicos declarados e protegidos** pela Constituição (ex.: vida, liberdade, propriedade).
 - **Garantias Fundamentais:** Constituem os **instrumentos e meios assecuratórios** criados para proteger tais bens contra violações ou restabelecê-los quando desrespeitados (ex.: *habeas corpus*).
 - **Classificação de José Afonso da Silva:** As garantias dividem-se em *garantias gerais* (asseguram a eficácia social dos direitos) e *garantias constitucionais*, que se subdividem em *gerais* (mecanismos de freios e contrapesos) e *especiais* (instrumentos processuais de exigibilidade, qualificados como direitos públicos subjetivos).
-

2. Dimensões (Gerações) dos Direitos Fundamentais

A doutrina prefere a expressão “**dimensões**” em vez de “**gerações**” para afastar a falsa ideia de que direitos novos substituem os antigos; na realidade, as novas categorias **se acumulam** às anteriores.

1. Primeira Dimensão (Liberdade):

- **Foco:** Direitos civis e políticos, surgidos ao final do século XVIII com as Revoluções Americana e Francesa.
- **Atuação Estatal:** Impõem um dever de abstenção (**obrigação de não fazer**) e limitação ao poder do Estado (**liberdades negativas** e direitos de defesa).
- **Exemplos:** Direito de propriedade, locomoção, reunião, associação e liberdade de expressão.

2. Segunda Dimensão (Igualdade):

- **Foco:** Direitos econômicos, sociais e culturais (**direitos do bem-estar**).
- **Atuação Estatal:** Exigem prestações positivas por parte do Estado (**obrigação de fazer / liberdades positivas**), traduzidas em políticas e serviços públicos.
- **Exemplos:** Direito à saúde, educação e trabalho.

3. Terceira Dimensão (Fraternidade / Solidariedade):

- **Foco:** Direitos transindividuais ou supraindividuais (difusos e coletivos) destinados à proteção da coletividade.
- **Exemplos:** Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito do consumidor, ao desenvolvimento e à paz.

4. Quarta Dimensão:

- **Visão de Paulo Bonavides:** Direitos ligados à globalização (democracia, informação e pluralismo).
- **Visão de Norberto Bobbio:** Direitos decorrentes dos avanços da engenharia genética.

5. Quinta Dimensão:

- Apontada por parcela da doutrina como o **direito à paz**.

3. Teoria dos Status de Jellinek e Classificação Trialista

Desenvolvida por Georg Jellinek para qualificar a relação do indivíduo com o Estado:

- **Status Passivo (*status subjectionis*):** O indivíduo encontra-se em posição de sujeição ao Estado, submetido a deveres e obrigações jurídicas.
- **Status Negativo (*status libertatis*):** Garante a liberdade do indivíduo perante o Estado, exigindo a não intervenção estatal na esfera privada (direitos de defesa).
- **Status Positivo (*status civitatis*):** Confere ao indivíduo a prerrogativa de exigir do Estado prestações positivas e serviços públicos.
- **Status Ativo (*status activus civitatis*):** Atribui competências para o exercício dos direitos políticos e participação na formação da vontade estatal.
- **Classificação Trialista:** Derivada dessa teoria, subdivide os direitos em: i) direitos de defesa; ii) direitos a prestações; e iii) direitos de participação.

4. Características dos Direitos Fundamentais

- **Universalidade:** Abrangem todos os seres humanos (há contudo direitos específicos outorgados a certos grupos, como os trabalhadores).
- **Historicidade:** Fruto de conquistas históricas e sociais progressivas, sendo mutáveis e expansíveis.
- **Indivisibilidade:** Integram um sistema harmônico e unificado de proteção à dignidade da pessoa humana.
- **Inalienabilidade:** Não possuem conteúdo econômico-patrimonial, sendo indisponíveis e inegociáveis.

- **Imprescritibilidade:** Não se perdem pelo decurso do tempo.
 - **Irrenunciabilidade:** O titular não pode renunciar ao direito, embora possa realizar a **autolimitação voluntária do seu exercício** em casos concretos (ex.: participantes de *reality shows*).
 - **Relatividade ou Limitabilidade: Não existem direitos fundamentais absolutos.** Diante de conflitos, aplica-se a harmonização/concordância prática para reduzir proporcionalmente a abrangência de cada um sem aniquilar nenhum. *Observação doutrinária:* A proibição de tortura, de escravidão e de associação compulsória são citadas como garantias/direitos de caráter absoluto.
 - **Complementaridade e Concorrência:** Devem ser interpretados conjuntamente e podem ser exercidos cumulativamente pelo mesmo titular.
 - **Efetividade:** Dever dos poderes públicos de concretizá-los na prática.
 - **Proibição do Retrocesso (Efeito Cliquet):** Uma vez conquistados, os direitos fundamentais não podem ser enfraquecidos ou suprimidos pelo legislador sem a criação de mecanismos compensatórios equivalentes.
 - **Expansividade / Não Taxatividade:** O rol de direitos fundamentais é aberto (não exaustivo).
-

5. Limites e Eficácia dos Direitos Fundamentais

Teoria dos Limites e Núcleo Essencial

- **Teoria Interna (Absoluta):** Os limites de um direito são-lhe imanes e definidos abstratamente em sua própria estrutura, sem sofrer influência de fatores externos.
- **Teoria Externa (Relativa):** A definição dos limites decorre de fatores extrínsecos verificados no caso concreto, autorizando a solução de conflitos pelo juízo de ponderação.
- **Teoria dos "Limites dos Limites" (*Schranken-Schranken*):** Visa impor balizas à atuação do legislador ao restringir direitos, garantindo a preservação intocável do **núcleo essencial**.
- **Três Subprincípios da Proporcionalidade:** A limitação legítima exige a verificação da **adequação** (medida apta ao fim), **necessidade** (meio menos gravoso) e **proporcionalidade em sentido estrito** (ponderação custo/benefício).

Eficácias Vertical, Horizontal e Diagonal

- **Eficácia Vertical:** Aplicação tradicional dos direitos fundamentais na relação entre o indivíduo (subordinado) e o Estado.
 - **Eficácia Horizontal (*Efeito Externo*):** Incidência dos direitos fundamentais diretamente nas **relações privadas entre particulares**. No Brasil, o STF adota a **Teoria da Eficácia Direta e Imediata** (ex.: obrigatoriedade do contraditório e ampla defesa na exclusão de sócio de associação privada).
 - **Eficácia Diagonal:** Aplicação dos direitos fundamentais em relações privadas que apresentam grande assimetria ou desigualdade de forças entre as partes (ex.: relações de trabalho).
-

6. Os Direitos Fundamentais na CF/88

- **Estrutura do Título II (Catálogo dos Direitos Fundamentais - arts. 5º a 17):**
 - Direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5º);
 - Direitos sociais (arts. 6º a 11);
 - Direitos de nacionalidade (arts. 12 e 13);
 - Direitos políticos (arts. 14 a 16);
 - Direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos (art. 17).
- **Direitos Catalogados vs. Não Catalogados:** Os direitos previstos no Título II são *catalogados*; contudo, existem direitos fundamentais *não catalogados* em outros pontos da CF/88 (ex.: direito ao meio ambiente no art. 225 e anterioridade tributária no art. 150, III, "b").
- **Sistema Aberto (Art. 5º, § 2º):** Os direitos e garantias expressos na CF/88 não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios adotados ou de tratados internacionais sobre direitos humanos.
- **Proteção de Cláusula Pétreia:** Os direitos e garantias individuais não podem ser abolidos por meio de Emenda Constitucional (art. 60, § 4º, IV).
- **Dupla Dimensão dos Direitos Fundamentais:**
 - **Dimensão Subjetiva:** Confere aos indivíduos o direito de exigir prestações positivas ou abstenções estatais.
 - **Dimensão Objetiva:** Os direitos fundamentais atuam como valores e princípios estruturantes do Estado, irradiando seus efeitos por todo o ordenamento jurídico.

💡 Se desejar fixar melhor este conteúdo, posso criar um conjunto de flashcards com perguntas e respostas focadas nas pegadinhas da banca Cebraspe sobre este capítulo. O que acha?